الله عليه وسلم قال لمن قال له في وقت المغرب أما نصلي يارسول الله الصلاة أمامك اى وقتها وراءك (والجماعة سنة) اى مؤكدة (فى هذا الجمع) اى كما هى سنة فى سائر الصلوات المكتوبة وقد يقال انه واجب ان لم يكن مانع (وليس) الصواب ليست اى الجماعة (بشرط) اى فى هذا الجمع اتفاقا (فلو صلاهما وحده) اى منفردا (جاز) اى ولو جمعا لكن الافضل ان تصلى بجماعة والسنة ان تصلى مع الامام كما فى الحاوى واما ما ذكره البرجندى فى شرح النقاية معزيا الى الروضة من انه لايجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة الامع امام ذى سلطان عند ابى حنيفة وعندهما يجمع بغير امام فهو خلاف المشهور فى المذهب وليس عليه العمل (وشرائط هذا الجمع الاحرام بالحج) اى لا بالعمرة فلايجوز هذا الجمع لغير المحرم بالحج واما ما ذكره الامام المحبوبى من ان الاحرام لا يشترط بجمع المزدلفة فغير صحيح لتصريحهم بأن هذا الجمع جمع نسك ولا يكون نسكا الا باحرام الحج (وتقديم الوقوف بعرفة عليه) اى سواء وقف نهارا اوليلا اما لو قدم هذا الجمع بمزدلفة ثم وقف فلايجوز جمعه السابق (والزمان والمكان والوقت) والفرق بين الوقت والزمان ان الثانى اعم كما فصله بقوله (فاما الزمان فليلة النحر) اى الى طلوع فجر العيد (واما المكان فمزدلفة حتى لو صلى الصلاتين اواحداهما قبل الوصول الى مزدلفة) وكذا بعد التجاوز عنها الى منى مثلا (لم يجز) أى جمعه فى غيرها (وعليه اعادتهما بها اذا وصل) وكذا اذا رجع وفى تلقيح العقول للمحبوبى اذا صلى المغرب فى يوم عرفة فى وقتها فى الطريق أو بعرفات يجب عليه الاعادة عندهما خلافا لابى يوسف ولو أخرها عن وقتها وصلاها فى وقت العشاء لايلزمه الاعادة بالاجماع اى بالاتفاق الا أنه لابد ان يقيد بأن صلاهما فى مزدلفة (ولايصلى) أى احداهما (خارج المزدلفة) اى مطلقا (الا اذا خاف طلوع الفجر فيصلى) اى فيه كما فى نسخة (حيث هو) اى لضرورة ادراك وقت أصل الصلاة وفوت وقت الواجب للجمع ولو كان فى الطريق أو بعرفات أو منى ونحوها وهذا بلا خلاف وههنا مسئلة مهمة معرفتها متعينة وهى انه لو ادرك العشاء ليلة النحر وخاف لو ذهب الى عرفات يفوته العشاء ولو اشتغل بالعشاء يفوته الوقوف فقيل يشتغل بالعشاء وان فاته الوقوف لانها فرض عين ووقتها ضيق متعين وتأخيرها معصية بخلاف فوت الوقوف فانه لاحرج على صاحبه اذا كان عن عذر ويمكنه التدارك فان الحج وقته متسع الى آخر العمر مع ان حصول الوقوف امر موهوم اومظنون وهذا محقق مقطوع على انه ليس فى الشرع انه يترك وصول فرض لحصول فرض آخر لاسيما والصلاة ام العبادات ولازمة للعبد فى جميع الحالات وهذا هو الظاهر المتبادر من الادلة النقلية والاعتبارات العقلية وهو مختار الرافعى خلافا للنووى قدس الله سرهما من الائمة الشافعية وبهذا يتبين خسارة من تفوته الصلوات فى طريق الحج او يؤديها على وجوه غير جائزة كما هو مبين فى محلها وذكر صاحب السراج الوهاج انه يدع الصلاة ويذهب الى عرفات وكأنه نظر الى دفع الحرج بالنسبة الى المبتلى به فى هذا الوقت فان قضاء العشاء أمر سهل سريع التدارك على فرض وقوع العمر بخلاف ما يترتب على فوت الحج من التحلل بأفعال العمرة وقضاء الحج فى العام المقبل فانه صعب الوصول وشديد الحصول وربما لايكون له القدرة بالمجاورة ولا القدرة على المراجعة ولذا قال صاحب النخبة يصلى الفرض ماشيا مومياعلى مذهب من يرى ذلك ثم يقضيه بعد ذلك احتياطا وهذا قول حسن وجمع مستحسن خلافا للمصنف حيث قال وفيه مافيه ولم يبين مافيه ولامابنى فيه وينبغى ان يكون هذا فى حج

محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه وليا من أوليائك مساعدة لاعدائك وميلا مع أهل معصيتك على أهل طاعتك فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى أستغفرك لكل ذنب ألبسنى كثرة انهماكى فيه ذلة وآيسنى من وجود رحمتك او قصر بى اليأس عن الرجوع الى طاعتك لمعرفتى بعظيم جرمى وسوء ظنى بنفسى فصل يارب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لى ياخير الغافرين (اللهم) انى أستغفرك لكل ذنب